

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                              |       |
|------------------------------|------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 609/2536 | อัยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                    | โจทก์ |
|                              | นายสิงห์ทอง ปัสสาวะโท        | โจทก์ |
|                              | นางบา ช่างทำ                 | จำเลย |

ป.อ. มาตรา 341, มาตรา 350

ป.วิ.อ. มาตรา 158

จำเลยกับพวกได้หลอกลวงโจทก์ร่วมด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้ไปซึ่งหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึ่งเป็นของจำเลย และจำเลยนำมามอบให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้เป็นประกันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวซึ่งโจทก์ร่วมได้ชำระราคาค่าที่ดินให้จำเลยไปครบถ้วนแล้ว โดยจำเลยหลอกลวงว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปเป็นประกันที่ศาลโจทก์ร่วมหลงเชื่อจึงมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จำเลยไปความจริงจำเลยไม่ได้มีคดีที่ศาลและมีได้มีเจตนาจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปเป็นหลักประกันที่ศาล แต่เมื่อได้ความว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ยังเป็นของจำเลยเอง จึงยังไม่อาจถือว่าจำเลยได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ร่วม จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกง

โจทก์บรรยายฟ้องสรุปได้ใจความว่า จำเลยมีเจตนาที่จะมิให้โจทก์ร่วมได้รับการจดทะเบียนรับโอนสิทธิในที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายซึ่งโจทก์ร่วมจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลจากจำเลยตามสัญญาดังกล่าวจำเลยกับพวกได้จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินนี้ให้แก่ ข. โดยเสนอแล้วจำเลยกับพวก ข. ได้ร่วมกันจดทะเบียนโอนขายสิทธิในที่ดินนี้แก่ ข. ดังนี้ ย่อมแปลความได้ว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่าหากจำเลยไม่โอน

สิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ร่วมตามสัญญา โจทก์ร่วมจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยชำระหนี้ ฟ้องของโจทก์จึงครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 และชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยกับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันโดยทุจริตหลอกลวงนางสิงห์ทอง บัณฑิตสาธิต ผู้เสียหาย ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งว่าจำเลยมีคดีอยู่ที่ศาลชั้นต้น จำเลยกับพวกขอยืมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 4550 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 38 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ราคา 50 บาท ของจำเลยซึ่งจำเลยส่งมอบให้ผู้เสียหายยึดถือครอบครองไว้เป็นประกันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน เพื่อนำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันที่ศาลชั้นต้นความจริงแล้วจำเลยไม่ได้มีคดีที่ศาลชั้นต้นและจำเลยกับพวกมิได้มีเจตนาจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยการหลอกลวงดังว่านั้นผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้มอบเอกสารดังกล่าวให้จำเลยกับพวกนำไป และจำเลยกับพวกอีก 2 คน โดยเจตนาเพื่อมิให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยตามสัญญาจะซื้อขาย โดยเป็นผู้จะซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 4550 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นและได้ชำระราคาที่ดินให้จำเลยครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 106,000 บาท ได้รับชำระหนี้โดยจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้เสียหายจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยชำระหนี้โอนที่ดินดังกล่าวให้ผู้เสียหาย โดยจำเลยกับพวกได้จัด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวให้แก่นายแข็ง ช่างทำ โดย  
การยกให้ และต่อมาจำเลยกับนายแข็งได้ร่วมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิ  
ครอบครองที่ดินดังกล่าวให้แก่นายชวลิต งามเจริญมงคล โดยการขาย การกระทำ  
ของจำเลยกับพวกดังกล่าวแล้วเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของจำเลยได้รับชำระหนี้ดังกล่าว ขอ  
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 350, 83 ให้จำเลยคืนหนังสือ  
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าวหรือไ้ราคา 50 บาท แก่ผู้เสียหาย

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางสาวะโท ผู้เสียหายยื่น  
คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
341, 350, 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ  
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 9  
เดือน และให้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) หรือไ้ราคาเป็นเงิน 50  
บาท แก่โจทก์ร่วม จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์  
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจากคำฟ้องและที่จำเลยให้การรับสารภาพฟังได้  
ว่า ตามวันเวลาและสถานที่ที่โจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกได้หลอกลวงโจทก์ร่วมด้วย  
ข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้ไปซึ่งหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตาม  
ฟ้องซึ่งเป็นของจำเลยและจำเลยนำมามอบให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้เป็นประกันตาม  
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าว ซึ่ง  
โจทก์ร่วมได้ชำระราคาที่ดินจำนวน 106,000 บาท ให้จำเลยไปครบถ้วนแล้ว โดย  
จำเลยหลอกลวงว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าวไปเป็น

ประกันที่ศาล โจทก์ร่วมหลงเชื่อจึงมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) นั้นให้จำเลยไป ความจริงจำเลยไม่ได้มีคดีที่ศาลและมีได้มีเจตนาจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) นั้นไปเป็นหลักประกันที่ศาลแต่อย่างใด และจำเลยด้วยเจตนาที่จะมิให้โจทก์ร่วมได้รับการจดทะเบียนรับโอนสิทธิในที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายซึ่งโจทก์ร่วมจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลจากจำเลยตามสัญญาดังกล่าว จำเลยกับพวกได้จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินนี้ให้แก่นายแข็ง ช่างทำ โดยเสนาหา แล้วจำเลยกับนายแข็ง ช่างทำได้ร่วมกันจดทะเบียนโอนขายสิทธิในที่ดินนี้แก่นายชวลิต งามเจริญมงคล โดยโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 350, 83 คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 หรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงจะต้องได้ความว่าโดยการหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนั้น ผู้กระทำผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม แต่เมื่อได้ความว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตามฟ้องยังเป็นของจำเลยเอง จึงยังไม่อาจถือว่าจำเลยได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากโจทก์ร่วม จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้มานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อ 2. ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ครอบงำประกอบความผิดแล้วหรือไม่ศาลฎีกาได้ตรวจฟ้องของโจทก์แล้ว ปรากฏว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องสรุปได้ใจความว่าจำเลยมีเจตนาที่จะมิให้โจทก์ร่วมได้รับการจดทะเบียนรับโอนสิทธิในที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายซึ่งโจทก์ร่วมจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลจากจำเลยตามสัญญาดังกล่าวจำเลยกับพวกได้จดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินนี้ให้แก่นายแข็ง ช่างทำ โดยเสนาหา แล้วจำเลยกับนายแข็ง

ข้างทำ ได้ร่วมกันจดทะเบียนโอนขายสิทธิในที่ดินนี้แก่นายชวลิต งามเจริญมงคล  
ดังนี้ ย่อมแปลความได้ว่า จำเลยรู้อยู่แล้วว่าหากจำเลยไม่โอนสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้  
แก่โจทก์ร่วมตามสัญญาโจทก์ร่วมจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยชำระหนี้ ฟ้อง  
ของโจทก์จึงครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 และ  
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 แล้วที่ศาลอุทธรณ์  
ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของ  
โจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350  
ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์  
แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 1,000 บาท จำเลยเป็นคนชรา มีอายุ 80 ปีเศษ  
แล้วและไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ